

1509887-65.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MARQUES ALEXANDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Vistos.

FELIPE MARQUES ALEXANDRE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput,, do Código Penal (fls. 89/90).

A denúncia foi recebida em 10 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509887-65.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509887-65.2019.8.26.0228 - c. 2019/000915

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MARQUES ALEXANDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Vistos.

FELIPE MARQUES ALEXANDRE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput,, do Código Penal (fls. 89/90).

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2019 (fls. 120).

O réu foi citado (fls. 128) e, após, regular instrução processual, foi proferida sentença que condenou o réu às penas de 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa

(fls. 182/186).

A sentença foi publicada em 31 de janeiro de 2022 (fls. 187).

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 192.)

A Defesa manifestou-se requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (fls. 198/199).

Instado a se manifestar, o Ministério Público concordou com o pedido (fls. 202).

É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

Tratando-se de sentença condenatória já transitada em julgado para o Ministério Público, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

Assim, sendo a pena aplicada de 1 (um) ano e 8(oito) meses, a teor do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos.

É caso, ainda, de se observar o disposto no art. 115, do CP, considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (fls. 12), operando-se a prescrição, portanto, em 02 (dois) anos.

Depreende-se dos autos que, após o recebimento da denúncia, não houve qualquer causa interruptiva da prescrição.

E no presente caso, observa-se que, entre o recebimento da denúncia - 10 de junho de 2019 - e a data da publicação da sentença - 31 de janeiro de 2022 -, tem-se o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos.

Assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é de rigor, levando-se em conta a pena aplicada ao delito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FELIPE MARQUES ALEXANDRE, qualificado nos autos, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c os arts. 109, inciso V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, autorizo a incineração da contraprova do entorpecente; oficie-se.

Ainda, procedam-se as anotações e comunicações necessárias.

Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA